

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4446/2539

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด
นาย พะเยาว์ ณ ระนอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 60

หนังสือมอบอำนาจให้ ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องระบุบุคคลที่ต้องถูกฟ้องโดยเฉพาะ
เจาะจงว่าเป็นจำเลยทั้งสองหรือผู้ใดแม้หนังสือมอบอำนาจจะไม่ได้ระบุว่ามอบอำนาจ
ให้ฟ้องจำเลยทั้งสองแต่ก็มีข้อความระบุไว้แล้วว่าโจทก์มอบอำนาจให้ พ. เป็นโจทก์
ฟ้องคดีต่อศาลในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องทวงคืนซึ่งทรัพย์สินฯรวมทั้งการบังคับ
จำนองแทนและในนามของโจทก์ พ. จึงมี อำนาจฟ้องคดีจำเลยทั้งสองแทนโจทก์ได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระหนี้ ตามสัญญา
บัญชีเดินสะพัด และ ขอให้ บังคับจำนอง เอา แก่ ทรัพย์สิน ที่จำนอง เป็น ประกัน

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ผู้มอบอำนาจ มิได้ มี การ มอบอำนาจ ให้ ฟ้องคดี นี้
ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน1,086,838.69 บาท ให้ แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อย
ละ16.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับ ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2534เป็นต้น ไป

จนกว่า ชำระ เสร็จ หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ชำระ ก็ ให้ โจทก์ยึดทรัพย์สิน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 24100, 24101, 24102, 24103, 24104 และ 29534 ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง พร้อม สิ่งปลูกสร้าง ออก ขายทอดตลาด หาก ได้ เงิน จาก การ ขายทอดตลาดไม่พอ ชำระหนี้ ก็ ให้ ยึดทรัพย์สิน อื่น ของ จำเลย ทั้ง สอง ออก ขายทอดตลาดชำระหนี้ ให้ โจทก์ จน ครบถ้วน และ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วม กัน ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทน โจทก์ โดย กำหนด ค่า ทนายความ ให้ 3,000 บาท

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "หนังสือมอบอำนาจ ให้ ฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้อง ระบุบุคคล ที่ ต้อง ถูก ฟ้อง โดยเฉพาะ เจาะจง ว่า เป็น จำเลย ทั้ง สอง หรือ ผู้ใดแม้ หนังสือมอบ อำนาจ จะ ไม่ได้ ระบุ ว่า มอบอำนาจ ให้ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สองแต่ ก็ มี ข้อความ ระบุ ไว้ แล้ว ว่า โจทก์ มอบอำนาจ ให้ นาย พัฒน์ ตรงมาลี เป็น โจทก์ ฟ้องคดี ต่อ ศาล ใน ทางแพ่ง เพื่อ เรียกร้อง ทวง คืนซึ่ง ทรัพย์สิน ฯลฯ รวมทั้ง การ บังคับจำนอง แทน และ ใน นาม ของ โจทก์นาย พัฒน์ จึง มีอำนาจ ฟ้องคดี จำเลย ทั้ง สอง แทน โจทก์ได้ "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ